

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

פ/25/4135

הצעת חוק איסור ביזוי אנשי כוחות הביטחון ופגיעה בכבודם, התשפ"ד–2023

- מטרה 1. חוק זה מטרתו לקבוע כי לאנשי כוחות הביטחון תינתן הגנה על כבודם בעקבות פעולות שביצעו במסגרת מילוי תפקידם או כאשר הם לבושים מדי שירות במקום ציבורי.
- הגדרות 2. בחוק זה, "איש כוחות הביטחון" – כל אחד מאלה:
- (1) חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955¹;
 - (2) עובד שירות הביטחון הכללי כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002²;
 - (3) שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971³;
 - (4) משרת בשירות הלאומי-אזרחי, לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014⁴ או בשירות האזרחי, לפי חוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017⁵, שהוצב לשירות במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי;
 - (5) מי שעובד או משרת בגוף ביטחוני ששר הביטחון קבע בצו באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

² ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

⁴ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

⁵ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

- איסור העלבה 3. (א) המעליב בתנועות, במילים או במעשים, איש כוחות הביטחון כשהוא וביזוי אנשי כוחות הביטחון – עבירה פלילית
- ממלא את תפקידו או בנוגע למילוי תפקידו או כשהוא לבוש מדי שירות במקום ציבורי, דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) בחוק העונשין, התשל"ז – 1977.⁶
- (ב) המפריע ביודעין לאיש כוחות הביטחון במילוי תפקידו על פי דין, דינו – מאסר שנה אחת או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) בחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
- תחילה 4. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

בשנים האחרונות, אנו עדים לתופעה מדאיגה שהולכת וגוברת של התקפות חוזרות ונשנות, בין בצורה פיזית ובין בצורה מילולית, כלפי אנשי כוחות הביטחון של מדינת ישראל. למותר לציין, כי אנשי כוחות הביטחון עובדים לילות כימים בשמירה על הסדר הציבורי והצלת חיים ומסירותם לתפקידם ראויה לכל מילה של שבח.

אף בשנה האחרונה פורסמו מקרי תקיפה בוטים ומבזים כלפי אנשי כוחות הביטחון גם כאשר אלה לא פעלו במסגרת מילוי תפקידם אלא היו לבושי מדי שירות בלבד.

ביטוי לתופעה חמורה זו מתרחש גם בימים אלה, בתקופה הקשה ביותר שחוותה מדינת ישראל מאז הקמתה, במהלך מלחמת חרבות הברזל. כך למשל, לאחרונה פורסמה הקלטה של חייל מילואים שיצא לאפטר במהלך הלחימה ונקלע להפגנה שקוראת להפסקת אש שבמהלכה ירקו עליו וקיללו אותו מפגינים. מקרה זה הינו מקרה מייצג בלבד להמחשת התופעה וברי כי אין המדובר במקרה בודד בלבד. המציאות מלמדת כי אנשי כוחות הביטחון סופגים בתדירות גבוהה התנהגות זו במסגרת פעילותם הצבאית, במחסומים או אף רק אם הם לובשים מדים ולכן אסור לנו לעבור על זה בשתיקה ואנו נדרשים לגנות במידית את התופעה.

משכך, לאור התדירות ההולכת וגוברת של מקרים חמורים אלה, ובמיוחד במלחמת חרבות הברזל, הצעת חוק זו מבקשת לעגן בחקיקה ראשית עבירה פלילית ייחודית, אשר תשמור ותגן על כבודם של אנשי כוחות הביטחון במדינת ישראל, שכן כמדינה מוטלת עלינו החובה לספק כבוד והגנה לאנשי כוחות הביטחון במדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשפ"ד (18.12.2023)

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.